

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3289/2536

บริษัท สินทรัพย์ ประกันภัย จำกัด
บริษัท เอราวัณ ประกันภัย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 438, มาตรา 448, มาตรา 882 วรรคแรก, มาตรา 887

ป.วิ.พ. มาตรา 242 (3), มาตรา 247

โจทก์เป็นผู้รับช่วงสิทธิตามสัญญาประกันภัย ฟ้องจำเลยซึ่งเป็นผู้รับประกันภัย
คำจนรยยนต์คันที่ชนรยยนต์ซึ่งโจทก์รับประกันภัยไว้ให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนที่โจทก์
ได้ใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยของโจทก์ไปแล้วนั้น เป็นการฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในฐาน
ผู้รับประกันภัยคำจนอันเป็นมูลหนี้ตามสัญญาประกันภัย มีอายุความ 2 ปี นับแต่วัน
เกิดวินาศภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 วรรคแรกจะนำเอา
อายุความ 1 ปี ตามมาตรา 448 วรรคแรกมาบังคับใช้ไม่ได้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า
รยยนต์ที่จำเลยรับประกันภัยคำจนไว้เป็นฝ่ายทำละเมิด แม้ศาลอุทธรณ์ยังมีได้
วินิจฉัยประเด็นเรื่องค่าเสียหายเพราะเห็นว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ เมื่อโจทก์
จำเลยได้สืบพยานจนสิ้นกระแสความแล้ว ศาลฎีกาก็มีอำนาจวินิจฉัยเองได้โดยไม่ต้อง
ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยซ้ำ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยรยยนต์หมายเลขทะเบียน 2 ค-3122
กรุงเทพมหานคร จำเลยเป็นผู้รับประกันภัยรยยนต์หมายเลขทะเบียน 1 ท-3471

กรุงเทพมหานคร ในประเภทประกันภัยจำนองเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2528 นายพะเนียง พุดสาย ได้ขั้บรถยนต์ที่จำเลยรับประกันภัยไว้ไปตามถนนเพชรบุรีตัดใหม่ จากด้านแยกคลองตันโคมหน้าไปทางด้านแยกเอกมัยด้วยความประมาทได้เบรคหยุด กระทั่งหันแต่รถหาได้หยุดไม่ กลับแล่นแฉลบเข้าไปเฉี่ยวชนกับรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้ได้รับความเสียหายต้องซ่อม หลังจากเกิดเหตุแล้วนายพะเนียงได้ยินยอมรับผิดชอบและจำเลยได้ออกหลักฐานยอมรับผิดชอบตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ฝ่ายโจทก์ โจทก์ได้ชำระค่าซ่อมแล้วเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2528 เป็นเงิน 25,950 บาท โจทก์จึงรับช่วงสิทธิเรียกร้องและทวงถามให้จำเลยชำระค่าเสียหายหลายครั้งจำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 26,649 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 25,950 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 เป็นเอกสารปลอม โจทก์มิได้รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 2 ค-3122 กรุงเทพมหานคร จำเลยมิได้เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 1 ท-3471 กรุงเทพมหานคร และเหตุเกิดขึ้นเพราะความประมาทของผู้ขั้บรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 2 ค-3122กรุงเทพมหานคร จำเลยไม่เคยตกลงชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ สำหรับค่าเสียหายของรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 2 ค-3122 กรุงเทพมหานคร ก็มีเพียงเล็กน้อยไม่เกิน 9,000 บาท ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมและขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 25,649บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 25,950 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่าคดีโจทก์ขาดอายุความพิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประเด็นเรื่องคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่นั้น เห็นว่า จำเลยเป็นผู้รับประกันภัยคำจนรถยนต์หมายเลขทะเบียน 1ท-3471 กรุงเทพมหานคร ค้นเกิดเหตุ ความรับผิดชอบของจำเลยเกิดขึ้นตามสัญญาประกันภัย การที่โจทก์ฟ้องคดีเพื่อให้จำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนที่โจทก์ได้ใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยของโจทก์ไปแล้วนั้น ไม่ใช่ฟ้องคดีในมูลหนี้ละเมิด แต่โจทก์ฟ้องโดยอาศัยมูลหนี้ ตามสัญญาประกันภัยเพื่อประโยชน์แก่โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและเป็นผู้รับช่วง สิทธิตามสัญญาประกันภัย จึงมีอายุความ 2 ปี นับแต่วันเกิดวินาศภัยตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 วรรคแรกจะนำอายุความ 1 ปี ตามมาตรา 448 วรรคแรกมาบังคับไม่ได้ หากจะนำมาตรา 448 วรรคแรก มาใช้บังคับดังที่ศาล อุทธรณ์วินิจฉัยจะต้องเป็นกรณีที่โจทก์ได้ฟ้องสหกรณ์รวมมิตรแท็กซี่ จำกัดผู้เอา ประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 1ท-3471 กรุงเทพมหานครให้รับผิดชอบ และ ผู้เอาประกันภัยได้ยกอายุความเรื่องละเมิดเป็นข้อต่อสู้ หากกรณีฟังได้ว่า ฟ้องโจทก์ สำหรับผู้เอาประกันภัยรถยนต์ค้นเกิดเหตุขาดอายุความเรื่องละเมิด ผู้รับประกันภัย ก็ย่อมไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พินิชย์ มาตรา 887

ปัญหาต่อไปมีว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เพียงใด สำหรับปัญหาเรื่องค่าเสียหายนี้ยังมิได้รับการวินิจฉัยจากศาลอุทธรณ์เพราะเห็นว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบแม้ศาลอุทธรณ์ยังมิได้วินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงตามอุทธรณ์ของ

จำเลยเมื่อโจทก์จำเลยได้สืบพยานมาจนสิ้นกระแสความแล้ว ศาลฎีกาก็มีอำนาจวินิจฉัยข้อเท็จจริงดังกล่าวไปได้เองโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยชี้ขาดก่อน ในปัญหาข้อนี้ ข้อเท็จจริงเชื่อว่าเหตุเกิดนี้ทำให้รถยนต์ที่โจทก์รับประกันไว้ได้รับความเสียหายคิดเป็นเงินรวม 25,950 บาท โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยได้จ่ายเงินค่าซ่อมจำนวนดังกล่าวไปแล้วตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2528 โจทก์จึงรับช่วงสิทธิให้จำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2528 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์ชำระเป็นต้นไป

พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 25,950 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยดอกเบี้ยก่อนฟ้องไม่เกินจำนวน 699 บาท ตามคำขอของโจทก์

(สมาน เวทวินิจ-เริงธรรม ลัดพลี-สังเวียน รัตนมุง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ